

1508504-47.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: TATYANA TEIXEIRA JORGE

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 9ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/06/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2098052/2022 - 72º D.P. VILA PENTEADO, 24201936 - 72º D.P. VILA PENTEADO, 2098052 - 72º D.P. VILA PENTEADO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL FRANCISCO DE PAULA CALADO

Réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

9ª Vara Criminal

Avenida Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1508504-47.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1508504-47.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2098052/2022 - 72º D.P. VILA PENTEADO, 24201936 - 72º D.P. VILA PENTEADO, 2098052 - 72º D.P. VILA PENTEADO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL FRANCISCO DE PAULA CALADO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). TATYANA TEIXEIRA JORGE

V I S T O S.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia contra GABRIEL FRANCISCO DE PAULA CALADO, isto porque no dia 08 de abril de 2022, por volta das 07h30min, na Rua João Pires Coelho, nº 83, no bairro da Vila Carbone, o réu

subtraiu para si, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, o veículo Hyundai/HB20, cor azul, placas FLL 8317 - São Paulo/SP, avaliado em R\$: 34.500,00, e o aparelho celular LG K12, avaliado em R\$: 650,00, pertencente à vítima Elisabeth Teixeira Peppe Lourenço. (artigo 157, § 2º- A, I do Código Penal). A denúncia foi recebida em 20 de abril de 2022 (fls.71/73). Devidamente citado (fls.107), o réu apresentou resposta escrita à acusação a fls. 112.

O recebimento da denúncia foi confirmado a fls. 113.

Em audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas a vítima, duas testemunhas comuns, sendo o réu interrogado.

Por ocasião das alegações finais, o Ministério Público requereu a parcial procedência, afastando-se a majorante da arma de fogo, eis que incomprovada.

A defesa, por sua vez, defesa requereu a absolvição e, subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal, reconhecimento das atenuantes da confissão e da menoridade relativa, bem como o direito de recorrer em liberdade.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva é parcialmente procedente, apenas para afastamento da causa de aumento do uso da arma de fogo, eis que a vítima, em seu depoimento judicial, negou ter visualizado arma de fogo.

A materialidade do crime está bem delineada nos autos, ante os termos do boletim de ocorrência (fls. 03/07), auto de exibição e apreensão de fls. 25, bem como pela prova testemunhal.

A autoria, de outra banda, é certa e recai, sem sombra de dúvidas, na pessoa do réu.

O réu, em seu interrogatório judicial, confessou a autoria delitiva, mas negou o uso de arma de fogo.

A vítima, Elisabeth Teixeira Peppe Lourenço, nesta data, efetuou o reconhecimento pessoal do acusado.

Outrossim, asseverou que na data dos fatos, após estacionar seu veículo Hyundai HB20 e ingressar na sua residência, percebeu um ruído vindo de sua varanda, tendo aberto a cortina. Afirmou que, ato contínuo, viu o acusado, que disse "perdeu, perdeu, isso é um assalto", e exigiu que a vítima abrisse a porta, tendo a depoente acatado. Relatou que, em seguida, o acusado exigiu a entrega das chaves do carro, o que foi acatado novamente pela vítima, bem como ordenou que ela abrisse o portão, evadindo-se do local na posse dos bens. Disse que depois que ele foi embora notou que seu celular não estava mais sobre a mesa, deduzindo que ele subtraiu também o aparelho. Relatou que no dia seguinte foi chamada na Delegacia de Polícia, eis que haviam encontrado seu veículo e um celular em poder do acusado, sendo certo que, em sala própria, reconheceu o acusado, sem sombra de dúvidas, como sendo o autor do crime de roubo. Afirmou que seu veículo foi devolvido a ela com avarias, bem como recuperou seu aparelho celular. Indagada se viu arma de fogo, respondeu que não, e tão-somente sentiu, quando tocou o acusado para pedir calma, que ele possuía um volume em sua cintura.

Os policiais militares Joel Souza Silva e Felipe Garcia de Souza asseveraram em juízo que na data dos fatos ele e seu parceiro depararam-se com o veículo Hyundai HB 20 em questão, que apresentava alerta de roubo junto ao sistema, tendo os policiais efetuado sinais sonoros de parada, os quais não foram acatados pelo motorista, tendo se iniciado perseguição. Relataram que na altura da Rua Iperoldes Martins Borges o acusado teve de abandonar o automóvel, eis que um dos pneus furou, iniciando fuga a pé. Disseram que o depoente e seu parceiro lograram êxito em deter o acusado, que acabou lesionando seu rosto ao cair no chão. Asseveraram que no interior do automóvel foram encontrados dois celulares que não pertenciam ao réu, sendo certo que, indagado sobre o roubo, negou participação, tendo afirmado que dele tinha conhecimento, eis que seu amigo de nome Gustavo contou que praticara o roubo na data anterior, tanto do veículo como do celular da vítima. Relataram que na Delegacia de Polícia a vítima reconheceu sem sombra de dúvida o acusado como

sendo o autor do roubo.

Demonstradas, pois, a materialidade e a autoria do delito, a pretensão punitiva deduzida em juízo é procedente. Passo à dosimetria da pena.

À luz das circunstâncias judiciais, fixo a pena no mínimo legal, ou seja., em 4 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multas. Entendo que o apontamento consistente na condenação definitiva no proc nº 1503896-74, 21ª Vara Criminal de São Paulo, não configura maus antecedentes criminais e sim reincidência, razão pela qual será levado em consideração na próxima fase de dosimetria da pena.

Verifico a presença da reincidência (proc nº 1503896-74, 21ª Vara Criminal de São Paulo e 1522895-75, 7ª Vara criminal de São Paulo), a qual compenso com as atenuantes da menoridade relativa e da confissão.

Não há causas de aumento ou de diminuição de pena. Entendo que não restou comprovada a majorante do urso de arma de fogo. Isso porque nenhuma arma de fogo foi apreendida em poder do acusado, não se perdendo de vista que a vítima asseverou não entender de armas de fogo e, por isso, não tem certeza se era ou não arma de fogo real ou apenas simulacro.

O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade será o fechado, eis que o acusado é reincidente e crime doloso, com base no disposto no artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, ou a concessão de sursis, eis que o acusado é reincidente e crime doloso.

Feitas essas considerações, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na denúncia, o que faço para CONDENAR, GABRIEL FRANCISCO DE PAULA CALADO, qualificados nos autos, como incurso no artigo 157, caput do Código Penal à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multas.

Uma vez que o acusado é reincidente em crime doloso, remanescem presentes os requisitos para a custódia cautelar do mesmo para fins de garantia da ordem pública. Não se pode perder de vista que ele estava gozando de saída temporária e tornou a delinquir, o que denota que sua segregação é indispensável, nos termos acima.

Por fim, saliento que, em meu sentir, os artigos 1º e 2, § 2º da Lei nº 12.736/12, que impuseram ao juiz que leve em consideração a detração na sentença condenatória e que compute o tempo de duração da prisão cautelar para fins de fixação do regime inicial de pena, são inconstitucionais.

Com efeito, a referida lei tratou, expressamente, do instituto da detração e, tacitamente, da progressão de regime, os quais, segundo a Lei de Execução Penal - Lei nº 7.210/1984 -, devem ser reconhecidos e aplicados pelo juízo da execução penal. Transcrevo, a seguir, o artigo 66 da Lei nº 7.210/1984:

“Artigo 66 - Compete ao juiz da execução:

I - aplicar aos casos julgados lei posterior que de qualquer modo favorecer o condenado;

II - declarar a extinção da punibilidade;

III - decidir sobre:

soma ou unificação de penas;

progressão ou regressão de regimes;

detração e remição de penas;

(...)

Ora, na medida em que o artigo 5, inciso LIII da Constituição Federal prescreve que ninguém será processado ou sentenciado senão pela autoridade competente e que a Lei de Execução Penal atribui a competência ao Juízo da Execução Penal para verificação dos requisitos objetivos e subjetivos da progressão de regimes e da detração, tem-se que os mencionados artigos da Lei nº 12.736/2012 conspurcam o referido dispositivo constitucional, mostrando-se, pois, inviável a aplicação dos mesmos.

Nem se diga que a Lei nº 12.736/2012 revogou as alíneas “b” e “c” do inciso III da Lei nº 7.210/1984. É que o Decreto-Lei nº 4.657/1942 - Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - dispõe que “a lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule

inteiramente a matéria de que tratava a anterior."

Ora, analisando-se as normas da Lei nº 12.736/2012, verifica-se que referido diploma legal não revogou expressamente as alíneas "b" e "c" do inciso III da Lei nº 7.210/1984. Outrossim, por certo não regulou inteiramente a matéria de execução criminal nem mesmo os institutos da detração e da progressão de regimes.

A Lei nº 12.736/2012 também não é incompatível com a Lei nº 7.210/1984, sendo certo que os seus principais defensores sustentam que referida lei criou competência para aplicação da detração e da progressão de regimes a par da competência prevista na Lei de Execução Criminal.

Ocorre que, tendo em vista que a doutrina e a jurisprudência consideravam que o reconhecimento da detração e da progressão de regimes era de competência exclusiva do juízo da execução criminal (vide Recurso Especial nº 200401611358), deveria a Lei nº 12.736/2012 ter, em algum de seus artigos, também alterado a Lei de Execução Criminal incluindo algum parágrafo no qual fosse previsto que, a par da competência do juízo de execução, existiria a competência do juízo criminal para aplicação dos referidos institutos, indicando, ainda como se aferiria o requisito subjetivo neste último caso, ou seja, no momento da prolação da sentença, pelo juízo de competência criminal, o que não ocorreu.

Outrossim, consoante bem notado por Guilherme de Sousa Nucci, a Lei nº 12.736/2012 viola ainda o princípio constitucional da individualização executória da pena e teve a "finalidade de banalizar o processo de individualização executória da pena, facilitando a passagem entre os regimes e permitindo o esvaziamento do cárcere (algo muito mais fácil do que construir presídios, certamente, um elevado investimento de recursos)."

Ademais, a detração e a progressão de regime exigem a verificação do comportamento carcerário do réu, o que se mostra inviável na fase de conhecimento do processo criminal.